

0004164-59.2009.8.26.0271

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas

Magistrado: Udo Wolff Dick Appolo Do Amaral

Comarca: Itapevi

Foro: Foro de Itapevi

Vara: Vara Criminal

Data de Disponibilização: 28/11/2022

... da Lei Antitóxicos - Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Alexandre Ambrosio de Souza

Juiz de Direito: Udo Wolff Dick Appolo Do Amaral

Vistos etc.

Alexandre Ambrósio da Silva foi denunciado pelo Ministério Público como incurso nas sanções do artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, por fato datado de 20/04/2009.

A denúncia foi ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Itapevi

Foro de Itapevi

Vara Criminal

Rua Vereador Dr. Cid Manoel de Oliveira, 405, Itapevi - SP - cep 06660-280

0004164-59.2009.8.26.0271 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

0004164-59.2009.8.26.0271

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Alexandre Ambrosio de Souza

Juiz de Direito: Udo Wolff Dick Appolo Do Amaral

Vistos etc.

Alexandre Ambrósio da Silva foi denunciado pelo Ministério Público como incurso nas sanções do artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, por fato datado de 20/04/2009.

A denúncia foi recebida.

O processo foi suspenso, na forma do artigo 366 do Código de Processo Penal.

O réu foi citado e apresentou resposta.

Na instrução, foram inquiridas três testemunhas e, ao fim, interrogado o réu.

As partes se manifestaram em debates orais, pugnando, ambas, pela absolvição.

É o relatório. Decido.

O processo teve regular tramitação, nada existindo a impedir o imediato conhecimento do mérito da ação penal.

A materialidade do delito veio assaz comprovada pelo constante do auto de exibição e apreensão e dos laudos toxicológicos produzidos ao longo do feito.

Todavia, são frágeis os elementos que sustentam a autoria, na pessoa do acusado.

Com o passar do tempo, houve deterioração da prova.

A única testemunha inquirida em juízo, o policial Valdir Rodrigues, agora na reserva, disse lembrar apenas "mais ou menos" dos fatos, recordando que haviam abordado duas pessoas na ocasião, e o réu falado que era o dono da droga apreendida, todavia, falando que tinha comprado para uso próprio. Na sua visão, a quantidade da droga era "bastantinha", diferente do que costumava ver com usuários na época em que estava na ativa.

Dito isso, nota-se, a rigor, que o agente público inquirido não trouxe dados relevantes no sentido de associar a conduta do réu a atividade de tráfico.

A rigor, o que de mais relevante haveria em desfavor do acusado é a quantidade de droga apreendida.

Ocorre que, respeitada a opinião do agente público, 21 cápsulas de cocaína não são, de todo, incompatíveis com o consumo pessoal de um único usuário, mesmo porque esse consumo pode ser promovido ao longo do tempo.

Nada mais havendo a sustentar a hipótese de tráfico.

O réu, nesse sentido, alegou ser mero usuário.

A seu turno, as testemunhas por ele arroladas abonaram sua conduta.

Sendo assim, sobressai dúvida, que, no caso, determina a solução absolutória, fundada no princípio humanitário *in dubio pro reo*.

ISSO POSTO, julgo IMPROCEDENTES os pedidos formulados pelo Ministério Público na denúncia oferecida, para o fim de ABSOLVER Alexandre Ambrósio da Silva, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Custas pelo Estado, na forma da Lei.

Com o trânsito em julgado, proceda-se às anotações e diligências necessárias ao arquivamento e baixa do feito.

Publicada nesta data, com a liberação nos autos digitais. Dispensado o registro. Intimem-se.

Itapevi, 25 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA